

0000712-95.2020.8.26.0484
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: MARIANE CRISTINA MASKE DE FARIA CABRAL
Comarca: Promissão
Foro: Foro de Promissão
Vara: 1ª Vara Judicial
Data de Disponibilização: 18/08/2022
... - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Averiguado:
RODRIGO DA SILVA LUIS DIFENDI e outra

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIANE CRISTINA MASKE DE FARIA CABRAL

Vistos.
Trata-se de procedimento policial instaurado para a apuração da prática, em tese, do(s) crime(s) de porte de drogas para consumo pessoal, pelo(s) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Promissão
Foro de Promissão
1ª Vara Judicial
Av. Rio Grande, 730, ., Centro - CEP 16370-000, Fone: (14) 3541-1000, Promissao-SP
- E-mail: promissao1@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000712-95.2020.8.26.0484 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0000712-95.2020.8.26.0484
Classe - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Averiguado:
RODRIGO DA SILVA LUIS DIFENDI e outra

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIANE CRISTINA MASKE DE FARIA CABRAL

Vistos.
Trata-se de procedimento policial instaurado para a apuração da prática, em tese, do(s) crime(s) de porte de drogas para consumo pessoal, pelo(s) autor(es) do fato DANIELA GOMES DE BARROS e RODRIGO DA SILVA LUIS DIFENDI.
Verifica-se que os fatos ocorreram em 01/07/2019 (página 05) e que a o prazo prescricional da pretensão punitiva estatal é de 02 (dois) anos, nos termos do art. 30 da Lei nº 11.343/06.

Na época dos fatos, o autor do fato Rodrigo era menor de 21 anos de idade (página 06), hipótese em que o prazo prescricional é reduzido pela metade (artigo 115, do Código Penal), totalizando 01 (um) ano.

O autores do fato foram beneficiados com a transação penal (páginas 174/176), porém até a presente data não cumpriram o acordo (certidão - página 185), sendo que a aceitação do mencionado benefício não interrompe o prazo prescricional, ainda que descumprido o pactuado (Enunciado 44 do CNJ).

Assim, entre a data dos fatos e o presente momento já transcorreu o lapso temporal superior a 02 (dois) anos, sendo que não houve causas interruptivas e/ou suspensivas da prescrição, razão pela qual operou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, para a autora do fato Daniela em 30/06/2021 e para o autor do fato Rodrigo em 30/06/2020.

Em face do decurso do prazo prescricional, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de DANIELA GOMES DE BARROS, RG nº 44.437.485 e RODRIGO DA SILVA LUIS DIFENDI, RG nº 55.162.400, pela prescrição, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, sendo dispensável a intimação do autor do fato acerca da sentença que extingue a sua punibilidade nos crimes de menor potencial ofensivo (Enunciado Criminal nº 14 do Fórum de Juizados Especiais do Estado de São Paulo).

Após o trânsito em julgado, efetuem-se as comunicações e anotações necessárias, arquivando-se os autos.

P.I.C.

Promissao, 18 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA